

Calendrier indicatif du process de reprise

Open Bee France — Dossier confidentiel Efalia

Brantham Partners — Conseil M&A distressed

Paris, le 13 mai 2026

Document strictement confidentiel

Dossier confidentiel à destination du repreneur

Brantham Partners — Conseil en M&A distressed

Lecture du calendrier

Ce calendrier est construit en **jalons relatifs** par rapport au point de départ du process pour le repreneur (J0 = signature du mandat de représentation et accès au dossier).

Une seule date est fixée par le tribunal et **s'impose à tous** : la date limite de dépôt des offres de reprise. Toutes les autres échéances sont calibrées en rétro-planning à partir de cette date butoir.

Donnée	Statut
Date limite de dépôt des offres	Imposée par le tribunal
Durée totale du process (J0 jusqu'au closing)	8 à 10 semaines typiques
Engagement initial du repreneur	Phase 1 uniquement (3 à 4 semaines)

Vue d'ensemble

Le process de reprise se déroule en **six phases** clairement séquencées. Chaque phase a un livrable défini et un point de validation conjoint avec le repreneur.

Phase	Intitulé	Durée indicative
1	Cadrage et ouverture du dossier	Semaine S0
2	Analyse approfondie de la cible	S+1 à S+2
3	Construction et rédaction de l'offre	S+3
4	Dépôt formel de l'offre	Fin S+3 ou début S+4
5	Audience d'arbitrage des offres	S+4 à S+6
6	Jugement, closing et entrée en jouissance	S+6 à S+10

Phase 1 — Cadrage et ouverture du dossier

Durée indicative : Semaine S0

Objectif : poser les fondations du dossier et accéder à l'information confidentielle.

Actions clés :

- Signature du mandat de représentation entre le repreneur et Brantham Partners
- Transmission de la liasse fiscale du dernier exercice clos du repreneur
- Extension du NDA auprès de l'administrateur judiciaire
- Ouverture de l'accès complet à la data room
- Call de cadrage stratégique de 90 minutes entre le repreneur et Brantham Partners

Livrable : dossier d'accès ouvert, périmètre d'analyse cadré, équipe projet constituée.

Phase 2 — Analyse approfondie de la cible

Durée indicative : S+1 à S+2

Objectif : maîtriser intégralement les données financières, sociales, contractuelles et techniques de la cible pour construire une offre crédible.

Travaux menés en parallèle :

Axe d'analyse	Contenu
Comptable et financier	Comptes des trois derniers exercices, retraitements, situation intermédiaire
Social	Effectifs, contrats de travail, accords collectifs, contentieux prud'homaux
Contractuel	Contrats clients top 20, partenaires de distribution, fournisseurs critiques, baux
Fiscal	TVA, IS, contentieux fiscaux antérieurs
Technique et propriété intellectuelle	Marques, brevets, code source, licences, agréments
Passif	État du passif déclaré au mandataire judiciaire

Livrable : synthèse analytique complète, identification des points de vigilance, premier projet de périmètre cible.

Phase 3 — Construction et rédaction de l'offre

Durée indicative : S+3

Objectif : transformer l'analyse en projet industriel chiffré et opposable.

Composantes de l'offre :

- Définition du périmètre repris (actifs, contrats, salariés)
- Construction du prix d'offre et du plan de financement
- Rédaction du projet industriel et plan de développement à 24 mois
- Définition du plan social et des engagements de maintien d'emploi
- Préparation des annexes (Kbis, comptes, attestation bancaire, statuts)
- Rédaction de l'offre conforme à l'article L.642-2 du Code de commerce

Validation conjointe : réunion de validation de l'offre avec le repreneur en amont du dépôt.

Livrable : projet d'offre signé par le mandataire social du repreneur, prêt au dépôt.

Phase 4 — Dépôt formel de l'offre

Durée indicative : fin S+3 ou début S+4, avant l'heure limite imposée par le tribunal

Objectif : déposer l'offre dans les délais et selon le formalisme attendu par l'administrateur judiciaire.

Actions :

- Dépôt physique ou électronique auprès de l'administrateur judiciaire
- Confirmation de réception et inscription au dossier de procédure
- Information du repreneur sur le nombre et la nature des offres concurrentes

Livvable : récépissé de dépôt et accusé de prise en compte par l'AJ.

Phase 5 — Audience d'arbitrage des offres

Durée indicative : S+4 à S+6

Objectif : présenter et défendre l'offre devant le tribunal, en concurrence avec les autres candidats.

Préparation :

- Consultation des offres concurrentes (au greffe ou via la synthèse AJ)
- Construction du tableau comparatif des offres
- Possibilité légale d'améliorer l'offre jusqu'à 48 heures avant l'audience (article R.642-1 du Code de commerce, modifications à la hausse uniquement)
- Préparation du mémoire de présentation orale (10 à 15 minutes)
- Anticipation des questions probables du tribunal et du parquet

Présence à l'audience : dirigeant du repreneur, conseil avocat éventuel, équipe Brantham Partners.

Livvable : soutenance orale, mémoire de présentation remis au tribunal.

Phase 6 — Jugement, closing et entrée en jouissance

Durée indicative : S+6 à S+10

Objectif : finaliser l'opération et engager la continuité opérationnelle.

Séquence :

Étape	Délai indicatif
Jugement de cession rendu par le tribunal	Dans la foulée de l'audience ou sous huitaine
Préparation des actes définitifs avec l'AJ	2 à 3 semaines
Closing : signature et paiement du prix	15 à 30 jours après le jugement
Entrée en jouissance et lancement du plan des 100 jours	À compter du closing

Livvable : acte de cession signé, transfert effectif des actifs, démarrage opérationnel.

Points d'attention

Rythme contraint. Le format distressed impose un calendrier resserré, sans temps morts. La disponibilité d'une cellule projet réduite côté repreneur conditionne le respect du planning.

Continuité d'exploitation. Pendant toute la durée du process, la cible reste en période d'observation. Tout retard significatif du repreneur peut dégrader la trésorerie disponible et la valeur du périmètre repris.

Date butoir non négociable. La date limite de dépôt des offres fixée par le tribunal est ferme. Toute offre déposée hors délai est irrecevable.

Audience à date variable. La date exacte de l'audience d'arbitrage est fixée par le tribunal après dépôt des offres. Elle nécessite une disponibilité ferme du dirigeant repreneur et de ses conseils.

Cellule projet recommandée côté repreneur

Rôle	Responsabilité
Sponsor exécutif	Décision finale sur le périmètre, le prix et les engagements
Responsable financier	Construction du plan de financement, attestations bancaires
Responsable opérationnel	Futur intégrateur de l'activité, plan des 100 jours
Conseil juridique	Avocat en restructuring, revue des clauses de l'offre
Coordinateur Brantham	Interface unique sur l'ensemble du process

Cette cellule se réunit en point hebdomadaire pendant la phase d'analyse et la construction de l'offre, puis en bi-hebdomadaire après dépôt.

Engagement initial du repreneur

L'engagement initial du repreneur porte **uniquement sur la Phase 1**, qui correspond au cadrage et à l'analyse du dossier. Le passage en Phase 2 (construction d'offre) est décidé conjointement à l'issue de la Phase 1, en pleine connaissance des éléments de la data room.

Cette structuration en phases permet au repreneur de **réévaluer son engagement** au fil de la maîtrise progressive du dossier, sans engagement irrévocable dès la signature initiale.

Document confidentiel. Brantham Partners SAS, RCS Paris 101 953 891. Le présent calendrier est indicatif et sera précisé en fonction des dates effectives fixées par le tribunal et l'administrateur judiciaire.